



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק 9/08.1/022.0

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

תובעים	1	אוסדון שושנה
	2	תדמור דינה
	3	תדמור אלכסנדר (יהודה)
	4	שלום נעים
	5	ביסראור ברונו
	6	ביסראור פביאו
	7	כהן רפאל
	8	כהן ציפורה
	9	מלכיאור קים
	10	מלכיאור ששון אילנית
	11	רגב מיכאלה
		באמצעות ב"כ: עו"ד אריאל גבאי האומן 25, ירושלים
		נגד
נתבע		יוסי רגב עין גדי 27, ירושלים

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא תביעה למתן צו עשה אשר יחייב את הנתבע לחתום על המסמכים הנדרשים לתיקון צו הבית המשותף בהתאם לבניה שנעשתה עד כה, וזאת לצורך קידום פרויקט חיזוק הבית המשותף במסגרת תמ"א 38, על פי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008, בבית משותף הנמצא ברחוב עין גדי 27 בירושלים, הידוע כגוש 30114 חלקה 27 (להלן: הבית המשותף).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק 9/08.1/022.0

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין**

1. הבית המשותף כולל 7 דירות מגורים, מתוכן מחצית דירה (מחצית מתת חלקה 4) בבעלות הנתבע והיתר בבעלות התובעים.
2. בשנת 2008 חתמו בעלי הדירות עם יזמים (להלן: היזמים הראשונים) על הסכם לביצוע עבודות על פי תמ"א 38. הנתבע היה גורם מרכזי מטעם בעלי הדירות במסגרת ההתקשרות עם היזמים הראשונים. לאחר שניתן היתר בניה, החלו העבודות בחודש אוגוסט 2011. במסגרת זו נבנה שלד של 3 יחידות נוספות בבית המשותף. לאחר תחילת העבודות הסתכסכו היזמים הראשונים בינם לבין עצמם, והעבודות נעצרו. בספטמבר 2013, הודיעו התובעים הודעה ליזמים הראשונים על ביטול ההסכם. בהמשך, חתמו בעלי הדירות על הסכם עם חברה יזמית (א' צרויה), אולם התובעים שלחו בהמשך הודעה ליזמית על ביטול ההסכם. בין התובעים ליזמים הראשונים התנהל הליך בוררות. ביום 30.12.18 ניתן פסק בורר המחייב את בעלי הדירות לשלם ליזמים הראשונים סכום השבה, וכן קובע שבעלי הדירות רשאים לפעול לתיקון צו הבית המשותף ולצמצם את הערת האזהרה הרשומה לטובת היזמים בהתאם להתקדמות ביצוע תשלום סכום ההשבה.
3. עובר לפסק הבוררות, החליטו התובעים להמשיך את הפרויקט כדי להביאו לסיום בכוחות עצמם וביצעו פעולות לצורך קידומו.

תמצית טענות התובעים

4. במסגרת הדיון המקדמי שנערך בתיק ביום 7.10.19, ויתרו התובעים על מרבית סעדי התביעה, והעמידו אותה רק על הסעד הנוגע לתיקון צו הבית המשותף בהתאם לבניה שנעשתה בפועל עד לאותו מועד, דהיינו, הוספת 3 דירות חדשות לבית המשותף.
5. לטענתם, כל בעלי הדירות, למעט הנתבע, הסכימו על תיקון צו הבית המשותף. לטענתם, הנתבע עצמו חתם בעבר, במסגרת ההתקשרות עם היזמים, על יפויי כח בלתי חוזרים שאם היו בידי התובעים, היו רשאים התובעים לתקן את צו הבית המשותף גם ללא הסכמתו.
6. לטענתם, קיימת להם זכות לתיקון צו הבית המשותף כדי שישקף את מצב הבניה הקיימת.
7. לטענתם, הנתבע עושה כל שביכולתו כדי לסכל את קידום הפרויקט באופן בו בחרו יתר בעלי הדירות. לטענתם, הוא שהביא לכשלים בהתקשרויות הקודמות לקידום הפרויקט, התקשרויות שהוא עצמו יזם. אותם כשלים גרמו לטענתם לנזקים כספיים גדולים לתובעים. לטענתם, מפסק הבוררות עולה כי לנתבע היתה מערכת יחסים פסולה עם היזמים הראשונים, תוך ניגוד עניינים, דבר המשליך אור על התנגדותו הבלתי עניינית לחתום על הבקשה לתיקון צו הבית המשותף.
8. לטענתם, תיקון רישום צו הבית המשותף נדרש כדי שיוכלו לחלץ את הפרויקט מהמצב בו הוא נמצא, להשיג מימון לצורך קידומו, וככל שימצאו לנכון, למצוא יזם שיסכים להמשיך אותו.

תמצית טענות הנתבע

9. הנתבע טוען שאינו מתנגד עקרונית להמשך הבניה, אלא שהוא מתנגד שהמשך הבניה ייעשה על ידי התובעים עצמם, שאין להם הכשרה מתאימה לביצוע פרויקט מסוג זה. לנתבע טענות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק 9/08.1/022.0

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין**

לעניין ביטול ההסכם עם החברה היזמית שהתקשרות איתה נעשתה לאחר ביטול ההסכם עם היזמים הראשונים, לעניין אי צירופה להליך הבוררות, ולעניין החלטת בעלי הדירות שהפריקט יקודם על ידם ולא על ידי יזם חילופי.

10. לטענתו, לא נחתם הסכם לביצוע העבודות נשוא הפרויקט באמצעות התובעים.

11. לטענתו, התובעים לא צירפו לתביעתם ראיות רלוונטיות כגון דוח 0 או מסמכים המעידים על ההכשרה הרלוונטית של מי שפועל מטעמם לקידום הפרויקט.

12. לטענתו, הסעד המבוקש הוא למעשה יישום פסק הבורר, דבר שאינו בסמכות ערכאה זו, וכן תיקון צו בית משותף שאף הוא אינו בסמכות ערכאה זו.

13. עוד לטענתו, מתן הסעד מביא לכך שהוא עצמו יהפוך לקבלן, דבר המנוגד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכן להטיל עליו אחריות וסיכונים שהוא לא חפץ בהם.

14. בנוסף לטענתו, הדרך בה בחרו התובעים להמשיך את הפרויקט, נועדה למקסם את הרווחים שלהם, וזאת בניגוד לתכלית חוק החיזוק, שעה שניתן היה להגשים את תכלית חוק החיזוק בדרכים אחרות.

15. לפיכך ביקש הנתבע לדחות את התביעה, ולחילופין, לאשרה בתנאים הכוללים הכרעה במחלוקות הקיימות עדיין בין היזמים א' צוריה לבין התובעים, בין בדרך של פשרה ובין בדרך של החלטה שיפוטית, תוך שהדבר ייעשה בתנאים הכוללים הכרעה במחלוקות שבין היזמית לתובעים לרבות תניה האוסרת על התובעים לעשות דיספוזיציה, קבלת היתר בניה מתאים, קבלת דוח 0, הפקדת ערבות להשלמת הליכי התכנון והבניה, ערבויות נוספות (ערבות בדק, ערבות ביצוע, ערבות תיקוני ליקוי וערבות מיסים). ביצוע העבודות אך ורק על ידי יזם המתמחה בתחום, בעל ניסיון וותק נדרש שיטול על עצמו את כל הסיכונים והסיכונים ויעלה בידו להוביל את בעלי הדירות לחוף מבטחים, בנוסף בנק מלווה.

דיון והכרעה

שאלת הסמכות

16. שאלת הסמכות העניינית לדון בתביעה הוכרעה על ידי כב' המפקחת י' ענתבי שרון אשר בפניה התנהלה הישיבה המקדמית בהליך. במסגרת החלטתה בסיום הישיבה המקדמית מיום 7.10.19 קבעה כב' המפקחת י' ענתבי שרון שבסמכות המפקח על רישום מקרקעין לחייב בעל דירה לחתום על מסמכים הנדרשים לצורך קידום פרויקט חיזוק על פי תמ"א 38, ובמסגרת זו, גם המסמכים הנדרשים לתיקון צו הבית המשותף. דעתי כדעתה של כב' המפקחת ענתבי שרון, ולהלן ארחיב בעניין.

17. ראשית, פסקי הדין המנחים, שעסקו בסמכויות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעות על פי חוק החיזוק, קבעו כי יש לפרש סמכויות אלו בצורה רחבה.

18. כך לדוגמא נפסק ברע"א 1002/14, **דב שומרוני נ' אוהד קופמן ואח'** [פורסם בנבו] (9.7.14). כב' השופטת ברק-ארז מבהירה בפסקה 20 לפסק הדין:

"לשון החוק, הקובעת כי למפקח סמכות "לאשר את ביצוע העבודה", מעלה כי לכאורה סמכותו של המפקח אינה מוגבלת רק לאישור עצם הוראות החיזוק והיא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/08.022.1

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

משתרעת גם על האישור של אופן ביצוע. תכליותיו של החוק, שעליהן עמדנו לעיל, מחזקות פרשנות זו. כאמור, מטרתו העיקרית של החוק היא לעודד דיירים לחזק את בתיהם מפני רעידות אדמה בהתאם להוראות תמ"א 38, כדי להגן עליהם מפני הנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מרעידת אדמה. בנוסף, החוק נועד להגן על החברה בכללותה – הן על עוברי אורח שעלולים להיפגע מקריסת בניין במקרה של רעידת אדמה והן על הקופה הציבורית שתשא במישרין או בעקיפין בנזקים שיגרמו כתוצאה מרעידת אדמה."

ובהמשך, בפסקה 22:

"... על מנת שניתן יהיה ליישם את ההסדרים המקלים הקבועים בחוק החיזוק, הלכה למעשה, ודווקא כאשר קיימת יותר מחלופה אפשרית אחת לחיזוק הבניין – נדרש כי למפקח תהיה סמכות להכריע גם באשר לאופן ביצוע העבודות. רק באמצעות סמכות לאישור מתכונת העבודות יהיה באפשרות המפקח ליישם את מטרתו של חוק החיזוק – קביעת הסדרים מקלים לביצוע תמ"א 38. כל פרשנות אחרת תעקר את סמכויותיו של המפקח מתוכן ותסכל את המטרות שתמ"א 38 וחוק החיזוק נועדו לקדם... במילים אחרות, מרבית המחלוקות מתגלעות דווקא כאשר הצדדים נדרשים להסכים על הפרטים הקונקרטיים של תוכנית מוצעת."

וכן בע"א 3700/15 **אורי רוט ואב' מיקל עגנון ואב'** [פורסם בנבו] (27.6.16), בפסקה 24 לפסק דינו של כב' השופט דנציגר:

"הנה, בעיניי, לשון סעיף 72(א) לחוק המקרקעין מלמדת – בצורה חד-משמעית – על הענקת זכות **ייחודית** למפקח לדון **בכל סכסוך** בין בעלי הדירות בבית משותף, בדבר זכויותיהם או חובותיהם, הנובע מחוק החיזוק. אין בלשונו של סעיף 5 לחוק החיזוק כדי לסתור מסקנה זו. למען הסדר הטוב יובהר, כי סעיף 5(ד) אינו עוסק בענייני **סמכות** ולכן אין בו כדי לתמוך בטענות המערערים בערעור זה..."(ההדגשות במקור).

ובהמשך, בפסקה 25:

"... העברת סכסוכים לפי חוק החיזוק לסמכותו של המפקח היא מנגנון נוסף שנועד להקל על ניצול זכויות בניה וביצוע עבודות ברכוש המשותף מכוח תמ"א 38, הקלה שנולדה על רקע הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים..."

ובפסקה 28:

"לסיכום, סמכותו העניינית של המפקח קבועה בסעיף 72(א) לחוק המקרקעין, והיא חלה על **כל סכסוך** הנוגע לזכויות וחובות של בעלי דירות בבית משותף לפי חוק החיזוק..."

19. שנית, סעיפי חוק החיזוק תומכים בפרשנות שניתן להגיש תביעה על פי חוק החיזוק בכל שלב של הפרויקט, לאחר קבלת היתר בניה, שבו קיימת החלטה של הרוב הדרוש של בעלי הדירות בנוגע לקידום הפרויקט, ונדרש אישור לאכיפת ההחלטה על המיעוט, מבלי שתביעה כאמור מותנית בהסכם חתום.

20. סעיף 2(א) לחוק החיזוק קובע:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/08.1.022.0

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

"ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש המשותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה"

21. סעיף 5 לחוק החיזוק קובע:

" (א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן."

22. מכאן, שמטרתו של סעיף 5 לחוק החיזוק, היא מתן אישור לביצוע העבודה על פי חוק החיזוק. הסעיף כלל אינו מתייחס לעניין חתימת הסכם. הסעיף אינו מונע פרשנות על פיה ההתנגדות של מי מבעלי הדירות לביצוע עבודות תבוא בשלבים שונים של ההתארגנות לקראת ביצוע העבודות, בין אם נחתם הסכם ובין אם לא.

23. בנוסף, ההסדר הקיים בסעיף 5(ב) לחוק החיזוק לעניין מינוי עו"ד או רו"ח שיהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות, דומה במהותו למינוי בעל תפקיד, כגון כונס נכסים, אשר יכול במידת הצורך לחזור ולבקש הוראות מהערכאה שמינתה אותו. דהיינו, כוונת הסעיף היא לאפשר, במידת הצורך, הליך מתמשך בפני המפקח, בו בעל התפקיד יכול לחזור ולפנות למפקח, כדי להביא לביצוע העבודות בהקדם האפשרי. אמנם במקרה דנן לא מונה בעל תפקיד כאמור אבל יש בכך כדי להשפיע על פרשנות ההוראות האחרות, לעניין ההבנה שעבודות מסוג זה יכולות להעלות התנגדויות בשלבים שונים, ובהקשרים שונים, וכי יתכן שיהיה צורך לחזור ולפנות למפקח לצורך אישור ביצוע בנקודות זמן שונות.

24. בענייננו, הסעד שמבקשים התובעים, שהנתבע יחתום על המסמכים הנדרשים לתיקון צו הבית המשותף, נוגע ישירות לאפשרות לקדם את העבודות על פי חוק החיזוק, ונדרש כחלק מקידום הפרויקט, ולפיכך אני מוצאת שהוא בסמכות ערכאה זו. כמו כן אין מחלוקת כי התובעים, המבקשים את הסעד האמור, מהווים את הרוב הדרוש על פי חוק החיזוק. אוסיף ואבהיר כי ההכרעה נשוא ההליך דנן מתייחסת לסעד המבוקש בלבד, שכן התובעים לא ביקשו שאאשר את ביצוע כל העבודות הנדרשות, אלא רק את החלק הנוגע לחתימתו של הנתבע על המסמכים הנדרשים לתיקון צו הבית המשותף כאמור. לאור הפרשנות הרחבה שנתנה למפקח כאמור בפסקי הדין דלעיל, אני מוצאת כל מניעה כי יינתן סעד בנושא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק 9/08.022.1

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין**

המבוקש בלבד, המהווה שלב נדרש לצורך ביצוע העבודות, וככל שיתברר בעתיד כי נדרשים סעדים נוספים, בין לצורך המשך ביצוע העבודות ובין לצורך הפסקתן, יפעלו הצדדים להגשת הליך מתאים.

האם מתקיימים התנאים למתן הסעד המבוקש?

25. אני סבורה שלצורך מתן הסעד המבוקש, אין רלוונטיות לטענות הנתבע, שכן הן הנוגעות לעניינים אחרים, שאין בהם כדי להשפיע על מתן הסעד האמור.

26. ראשית, הנתבע אינו מתכחש לכך שהתנגדותו למתן הסעד נובעת בעיקרה מההבנה שמתן הסעד יסייע לתובעים להמשיך, לאחר תיקון צו הבית המשותף, בביצוע העבודות בעצמם. אולם כאמור, הליך זה אינו עוסק בהמשך ביצוע העבודות, אלא בעניין תיקון צו הבית המשותף בלבד. ממה נפשך, אם לנתבע זכות להתנגד להמשך ביצוע העבודות, הרי שבין אם יתוקן צו הבית המשותף ובין אם לאו, הזכות תמשיך לעמוד לו, ואין מניעה שינקוט בכל הליך מתאים כדי לעמוד על זכותו. לעומת זאת, אם אין לו זכות כאמור, וכל מטרתו היא להשתמש בהליך דגן כדי למנוע המשך עבודות שאינו זכאי למנען, הרי שאינו רשאי למנוע מהתובעים להמשיך בעבודות על ידי הצבת מכשול שאינו נוגע לעניין.

27. שנית, טענת התובעים היא כאמור, שתיקון צו הבית המשותף נדרש כדי שישקף את הבניה הקיימת וכן כדי שיוכלו לחלץ את הבית המשותף מהמצב בו הוא נמצא, ובכלל זאת, ככל שימצאו לנכון, למצוא יום רלוונטי. דהיינו, גם לטענת התובעים טרם התקבלו החלטות סופיות לעניין אופן המשך ביצוע העבודות, והסעד המבוקש נדרש רק כאבן דרך לצורך קבלת החלטות נוספות בהמשך. על כן עולה כי ככל שיש רלוונטיות לטענות הנתבע הנוגעות לרצונו למנוע את המשך ביצוע העבודות ללא יום, הרי שיהיה מקום לבחון אותן לאחר קבלת החלטות לעניין המשך ביצוע העבודות.

28. שלישית, הנתבע כאמור טען שהוא מעוניין בביצוע הפרויקט, אך לא בדרך שבחרו התובעים. אין מחלוקת כי תיקון צו הבית המשותף נדרש לצורך ביצוע הפרויקט, ללא קשר לשאלה מי בפועל ימשיך בביצוע הפרויקט. כמו כן, הנתבע לא טען כי הפעולה הספציפית של תיקון צו הבית המשותף, צריכה להיעשות דווקא על ידי יום, ואין בטענותיו כל נימוק להתנגדות לכך שהפעולה האמורה תיעשה על ידי התובעים או מי מטעמם. על כן הנתבע לא הציג כל טעם רלוונטי להתנגדותו לחתימה על המסמכים האמורים.

29. לעצם העניין, הנתבע לא טען כל טענה, וממילא לא הוכיח, שיש בעצם תיקון צו הבית המשותף כדי לפגוע בזכויותיו, או שלא נדרש תיקון כאמור לצורך התאמת המצב הרישומי למצב הקיים. כל טענותיו של הנתבע נוגעות לאופן שבו יבוצעו עבודות החיזוק לאחר תיקון צו הבית המשותף, עניין שכאמור אינו עומד להכרעה במסגרת הליך זה.

30. מטענותיו של הנתבע עולה כי הוא סבור שכל בעלי הדירות האחרים בבית המשותף טועים, והוא עצמו בלבד צודק באשר לאופן שבו יש להמשיך בביצוע העבודות. על כך יש להוסיף כי הנתבע הוא שהיה בעבר הגורם הדומיננטי בהתקשרויות עם היזמים (ר' לדוגמה סעיפים 3,4 לתצהיר מר מלכיאור מטעם התובעים, אשר לא נסתר), ונראה כי אינו מוכן לוותר על מקומו המשמעותי בהתווית ההחלטות הנוגעות להמשך העבודות, אף כי יתר בעלי הדירות אינם מעוניינים בכך. אולם הנתבע אינו רשאי לכפות את עמדתו על הרוב, שכן זכותם של רוב בעלי הדירות להתוות את הדרך המתאימה מבחינתם, ולחייב בה גם את הנתבע, אף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/08.1/022.0

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

אם שיקוליו מקצועיים יותר, ואף אם יש טעם בדבריו באשר לכך שהצעתו מתאימה וכדאית יותר (דבר שאיני מכריעה בו שכן אינו רלוונטי לעניין הסעד). לעניין זה יפים הדברים שנאמרו בע"א 7112/93 **צודלר בתיה וא' - שרה יוסף**, מח(5)550, בעמ' 562:

"נלמד מכאן, כי הרכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. דיברנו בלשון של ויתור, אך לאמיתם של דברים הוויתור מובנה הוא אל תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין. אין צורך שנידרש שאלה מה הוא עיקר בבית משותף: האם עיקר הוא בבעלות הנפרדת בכל דירה ודירה, והרכוש אינו אלא טפל לה; או אם עיקר הוא ברכוש המשותף בעוד שהבעלות הנפרדת כמו טפלה היא לו. לכל אלה ראה והשווה: ע"א 666/72 **סדובסקי וא' & שמע וא'** [2]; ד"נ 20/73 **שמע & סדובסקי וא'** (פרשת סדובסקי [3]); טדסקי, במאמרו הנ"ל, בעמ' 224; פרופ' י' ויסמן, **"יחד ולחוד בבית משותף"** משפטים טז (תשמ"ו-מ"ז) 197, 202, 208-210. בין כך ובין אחרת, זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית המשותף, ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית".

31. לאור כל האמור, ומכיוון שלא מצאתי נימוק רלוונטי במסגרת טענות הנתבע להתנגדותו לחתום על צו תיקון הבית המשותף, אני קובעת כי על הנתבע לחתום על בקשה לתיקון צו הבית המשותף לצורך התאמת המצב הרישומי למצב הקיים בו נוספו לבית המשותף 3 יחידות (ובכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים לכך לרבות מסמכי ועדות התכנון), ובכלל זאת לחתום על כל המסמכים הנדרשים, עליהם חתמו יתר בעלי הדירות, לצורך תיקון צו כאמור, וזאת בתוך 14 יום מהיום. ככל שהנתבע לא יחתום כאמור, אני ממנה את עו"ד אריאל גבאי, ב"כ התובעים, לחתום במקומו על בקשה לתיקון צו כאמור. יובהר כי אין באמור כדי לאשר פעולות נוספות לצורך קידום עבודות החיזוק, ככל שאישור כזה אכן נדרש.

32. למעלה מן העניין אוסיף כי ספק אם יש מקום לטענותיו של הנתבע הנוגעות להמשך ביצוע העבודות, ככל שבכוונת התובעים לבצעם בהתאם להנחת הנתבע בטענותיו. ראשית משום שחוק החיזוק אינו קובע כי לצורך עבודות חיזוק על בעלי דירות להתקשר עם יזם, וממילא אינו שולל את זכותם להחליט לבצע פרויקט כאמור בעצמם. שנית, בעלי הדירות התובעים מהווים רוב משמעותי המסכים על המשך ביצוע הפרויקט, ועל כן יש משקל רב לעמדתם בעניין אופן המשך ביצוע העבודות, במיוחד כאשר לא קיימת טענה שהנתבע מופלה לרעה לעומת בעלי דירות אחרים. שלישית, אין מחלוקת שבעלי הדירות בבית המשותף כבר נכוו בהתקשרות קודמת עם יזם, וחויבו לשלם לו כספים, דבר שמעמיד אותם בסיטואציה שונה ממצב שבו הפרויקט נמצא בתחילתו. עניין זה מחזק הן את טענת התובעים שהמשך ביצוע הפרויקט צריך להיעשות בהתאם לנסיבות המיוחדות, ולאזן דווקא בדרכים המקובלות לביצוע פרויקטים כאמור, והן את סבירות רצונם להתנהל בשלב זה בעצמם.

33. לאור האמור, ומכיוון שנמצא כי לא היה טעם ענייני להתנגדות הנתבע לסעד המבוקש, הנתבע יישא בהוצאות התובעים בסך של 8,000 ₪.

ניתן היום, 23 אוגוסט 2021, ט"ו אלול תשפ"א, בהיעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/08.1/022.0

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים